FAQs zum Einsatz von KI-Systemen

Inhaltsverzeichnis

1. Nutzung und Freigabe von KI-Systemen (Claude & Co.) 3
2. Verarbeitung von sensiblen bzw. personenbezogenen Daten in KI-Systemen 3
3. Kennzeichnungspflichten und Nutzung von KI-Ergebnissen 3
4. Offenlegung von KI-Tools gegenüber dem Kunden 4
5. KI-Kompetenz und Schulung 4
6. Einsatz von KI bei Personalentscheidungen und der Bewertung von Personen 4

Die KI-Richtlinie und diese FAQ schaffen einen verlässlichen Rahmen für den produktiven und sicheren Einsatz von KI. Sie schützen personenbezogene Daten, Geschäftsgeheimnisse und Kundenbeziehungen und stellen die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen (insbesondere der KI-Verordnung und DSGVO) sicher.

1. Nutzung und Freigabe von KI-Systemen (Claude & Co.)

Claude Code, Claude Chat, Claude Co-Work sowie die Desktop-Anwendung sind offiziell im KI-Repository aufgenommen. Dazu zählen auch weitere Musterfirma-KI-Systeme. Nicht alle im Repository gelisteten Systeme stehen allen Mitarbeitenden zur Verfügung. Die Zuweisung von Lizenzen erfolgt nach individuellen Bedarfen in Abstimmung mit den jeweiligen Führungskräften. Generell gilt, dass ausschließlich die im Repository angegebenen Systeme genutzt werden dürfen.

Private oder frei zugängliche KI-Systeme – etwa kostenlose Web-Versionen oder eigene Accounts – dürfen für dienstliche Zwecke nicht genutzt werden, da Datenschutz, Vertraulichkeit und Kontrolle dort nicht gewährleistet sind. Ist unklar, ob eine solche Funktion freigegeben ist, ist dies vor der Nutzung zu klären.

2. Verarbeitung von sensiblen bzw. personenbezogenen Daten in KI-Systemen

Die Eingabe und Verarbeitung von personenbezogenen oder sensiblen Daten ist ausschließlich in geprüften und freigegebenen KI-Systemen erlaubt. Hierbei ist immer abzuwägen, ob eine Eingabe dieser Daten erforderlich ist. § 6 der KI-Richtlinie gilt entsprechend. Personenbezogen ist dabei jede Information, die sich einer bestimmbaren Person zuordnen lässt. Besonders schützenswert sind die besonderen Kategorien personenbezogener Daten (z. B. Gesundheit, Religion, Gewerkschaftszugehörigkeit).

Dazu zählen auch technische Informationen wie z. B. (GU)IDs oder Systemnamen, wobei hier kontextabhängig zu prüfen ist, ob vertragliche Verpflichtungen (z. B. NDAs) greifen und dies einschränken. Dies gilt ebenfalls für Code (z. B. SQL- oder Python-Code) sowie für Geschäftsgeheimnisse und vertrauliche Kundeninformationen. Solche Inhalte gehören nur dann in ein KI-System, wenn dieses dafür freigegeben ist und die Vertraulichkeit gewährleistet ist.

Die Nutzung und Eingabe von sensiblen Daten in nicht freigegebene oder öffentliche KI-Systeme ist nicht gestattet.

3. Kennzeichnungspflichten und Nutzung von KI-Ergebnissen

Für KI-generierte Texte besteht in der täglichen Arbeit – etwa bei Berichten, Analysen, internen Dokumenten oder Kundenunterlagen – grundsätzlich keine gesetzliche Kennzeichnungspflicht. Eine solche Pflicht greift nur in Sonderfällen, insbesondere bei Texten, die gezielt zur Information der Öffentlichkeit veröffentlicht werden. Auch dort entfällt sie, wenn die Inhalte menschlich geprüft werden und eine Person die redaktionelle Verantwortung trägt.

Vollständig KI-erzeugte Bilder, Grafiken oder Fotos werden in der externen Kommunikation grundsätzlich gekennzeichnet. Gesetzlich verpflichtend ist dies vor allem dann, wenn ein Bild reale Personen oder Ereignisse täuschend echt darstellt („Deepfake“).

Für Source-Code besteht nach aktuellem Verständnis und den Musterfirma-Anwendungsbereichen keine Kennzeichnungspflicht.

KI ist ein Hilfsmittel. Die Verantwortung für ein KI-Ergebnis liegt bei der Person, die es einsetzt. KI-Ergebnisse können überzeugend wirken und dennoch fehlerhaft sein („Halluzinationen“). Fakten, Zahlen und Quellen sind daher vor einer Verwendung zu prüfen.

4. Offenlegung von KI-Tools gegenüber dem Kunden

Der Einsatz von KI-Tools in unserem Kontext muss gesetzlich grundsätzlich nicht offengelegt werden. Eine allgemeine gesetzliche Offenlegungspflicht besteht im Beratungskontext nicht. KI-Tools werden von Musterfirma als Hilfsmittel genutzt, und die menschliche Überprüfung, Einschätzung und Finalisierung der KI-Ergebnisse ist wesentlicher Teil der Musterfirma-Beratungsleistung. Ergebnisse eines KI-Tools dürfen nicht isoliert und unreflektiert als Beratungsergebnis an einen Kunden kommuniziert werden.

Sofern vertragliche Regelungen oder Kundenanforderungen bestehen, ist Transparenz über eingesetzte Tools erforderlich. Diese sind im Projektkontext zu prüfen. Berufs- oder branchenspezifische Pflichten bleiben unberührt. Die Verantwortung für den KI-Einsatz liegt bei Musterfirma.

5. KI-Kompetenz und Schulung

Musterfirma ist gesetzlich verpflichtet, ein ausreichendes Maß an KI-Kompetenz aller Personen sicherzustellen, die KI-Systeme nutzen (Art. 4 KI-Verordnung). Diese Pflicht gilt bereits seit dem 2. Februar 2025. Von den Mitarbeitenden wird daher erwartet, an den angebotenen Schulungen teilzunehmen und die Möglichkeiten und Grenzen der eingesetzten KI-Systeme zu kennen.

6. Einsatz von KI bei Personalentscheidungen und der Bewertung von Personen

Beim Einsatz von KI in personalbezogenen Zusammenhängen – etwa bei Auswahl, Beurteilung oder Bewertung von Personen – ist besondere Vorsicht geboten. Solche Anwendungen sind rechtlich besonders sensibel (mögliche Hochrisiko-Einstufung nach der KI-Verordnung, Diskriminierungsrisiken nach dem AGG, Grenzen rein automatisierter Einzelentscheidungen nach Art. 22 DSGVO). Ein Einsatz von KI zu diesen Zwecken bedarf der vorherigen Freigabe durch die Geschäftsleitung in Rücksprache mit dem Datenschutzbeauftragten.

Bei Fragen zum Umgang mit KI-Systemen stehen Max Mustermann und Erika Musterfrau als Ansprechpartner zur Verfügung. Maßgeblich bleiben die KI-Richtlinie und diese FAQ.